

1500849-08.2022.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... e que já respondeu a processos de tráfico e furto. Em relação ao delito descrito na denúncia, negou a prática. Afirmou que estava subindo rua próxima da Ciretran, recolhendo recicláveis, quando encontrou R.W.C.S., o qual estava com as baterias e o chamou para ajudar a carregá-las até a casa dele, localizada a cem metros de onde o encontrou. Disse que ajudou R.W.C.S. a levar as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500849-08.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500849-08.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182979/2022 - DEL.POL.GARÇA, 25981411 - DEL.POL.GARÇA, 2182979 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

RODRIGO MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 7 de julho de 2022, às 00h15min, no endereço indicado na denúncia, centro, nesta cidade e comarca de Garça, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, duas baterias automotivas, da marca "MOURA", de 150 amperes, avaliadas em R\$ 2.398,00, pertencentes à vítima P.E.C.T.

Narra a denúncia que, após engendrarem a prática do furto, o réu e seu comparsa R.W.C.S. (beneficiado com acordo de não persecução penal - págs. 103/104 e 141/142), aproveitando-se do horário noturno, como pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, retiraram as referidas baterias que estavam instaladas no caminhão de placas MLK-4E60, pertencente à vítima, danificando o suporte das baterias e rompendo os cabos. Policiais Militares em patrulhamento pelas cercanias depararam-se com o réu e o comparsa, os quais traziam consigo as baterias. Inquirido, o réu negou a prática do furto, mas assumiu que ajudou R.W.C.S. a carregar as baterias. Já R.W.C.S. confessou a subtração.

Autos de apreensão e entrega às págs. 21 e 24, imagens de ferramentas e das baterias às págs. 25/26, laudos às págs. 37/38, auto de avaliação à pág. 61.

Certidão e folha de antecedentes às págs. 38/53.
Convertida a prisão em flagrante em preventiva (págs. 65/67).

Aos 13 de julho de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu e apresentou proposta de acordo de não persecução penal a R.W.C.S. (págs. 116/118 e 141/142).

Denúncia recebida aos 21 de julho de 2022 (págs. 122/123).

Citado (pág. 147), o réu apresentou resposta escrita à acusação (págs. 192/194).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 199/200).

Inquiridas vítima e testemunha, e interrogado o réu, passou-se às alegações finais (págs. 230/232).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e a dosimetria da pena. Sustentou, em resumo, que o réu foi preso em circunstâncias a que a doutrina clássica denomina “certeza visual do crime”. Em relação à pena, apontou que o réu tem mau antecedente e é reincidente, há causa de aumento de pena do repouso noturno, e que deve ser aplicado o regime fechado (págs. 230/232).

Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, aduzindo, em síntese, não haver provas firmes de que o réu cometeu o delito; R.W.C.S. confessou a prática do crime e isentou o réu; o depoimento do policial deve ser recebido com reservas; a vítima nada acrescentou sobre os fatos; e que o réu ajudou R.W.C.S. a carregar a res furtiva, porém sem ter conhecimento do furto (págs. 235/238).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelos autos de apreensão, entrega e avaliação (págs. 21, 24 e 61), imagens (págs. 25/26) e prova oral.

Segundo descreveu a vítima, por volta da meia-noite foi solicitado que comparecesse à sua loja, onde seu caminhão fica estacionado. A viatura policial estava no local e nela estavam dois indivíduos, os quais haviam sido abordados a três quarteirões quando estavam de posse das duas baterias de seu caminhão. Disse não conhecer os indivíduos. Afirmou que as baterias foram recuperadas. Mencionou que houve danos no caminhão, foram cortados os cabos e danificadas as partes que prendiam as baterias. Precisou de eletricitista para fazer os reparos, comprou cabos e conectores, tendo

despendido cerca de quatrocentos reais (págs. 230/232).

A testemunha Carlos Eduardo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando visualizaram um caminhão com o suporte da bateria danificado. Realizaram patrulhamento nas imediações e foram informados pelo COPOM que dois indivíduos estavam carregando baterias de veículo. Ao adentrar a via, viram dois indivíduos, que deixaram as baterias e saíram caminhando, os quais foram abordados e estavam de posse de ferramentas. Disse haver feito contato com a vítima, que reconheceu as baterias. Afirmou que os indivíduos abordados foram indagados a respeito, um falava que o outro tinha convidado para fazer o furto. Disse que, perguntado a R.W.C.S., este falou que Rodrigo o tinha chamado para fazer uma fita. Disse, por fim, que não atuou anteriormente em ocorrência relativa ao réu, mas que ele é conhecido nos meios policiais (págs. 230/232).

Interrogado, o réu disse trabalhar como pedreiro e na coleta de recicláveis, e que já respondeu a processos de tráfico e furto. Em relação ao delito descrito na denúncia, negou a prática. Afirmou que estava subindo rua próxima da Ciretran, recolhendo recicláveis, quando encontrou R.W.C.S., o qual estava com as baterias e o chamou para ajudar a carregá-las até a casa dele, localizada a cem metros de onde o encontrou. Disse que ajudou R.W.C.S. a levar as baterias e nem perguntou nada. Afirmou que estava a cinquenta metros da casa de R.W.C.S., recolhendo recicláveis de uma lixeira de uma república próxima, quando foi abordado pelos policiais. Disse que cada bateria pesa aproximadamente setenta quilos, que R.W.C.S. estava na esquina parado com as duas baterias, e que levaram uma de cada vez (págs. 230/232).

Transposta a instrução, observa-se que o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia. A negativa, contudo, destoa do acervo probatório.

De fato, o réu apresentou versões distintas na Delegacia e em Juízo. À Autoridade Policial, disse que encontrou R.W.C.S. na rua e ele lhe pediu para ajudar a carregar as baterias, porém não sabia para onde seriam levadas (pág. 9). Em Juízo, disse que estavam levando as baterias para a casa de R.W.C.S., localizada próximo de onde o encontrou (págs. 230/232).

Além das versões destoantes apresentadas pelo réu, há se atentar para o fato de que ele mesmo mencionou ser de 70 Kg o peso aproximado de cada bateria. A respeito da dificuldade ou mesmo impossibilidade de uma só pessoa carregar duas baterias com esse peso, referiu que R.W.C.S. estava na esquina com as duas baterias e que carregaram uma por vez.

Ocorre que o policial Carlos Eduardo foi seguro ao afirmar que viu dois indivíduos carregando as baterias, e que eles, diante da aproximação a viatura policial, deixaram as baterias e saíram caminhando. A testemunha também asseverou que os abordados estavam de posse de ferramentas, narrativa que está em compasso com o auto de apreensão e imagens (págs. 21 e 24/26).

Importa ressaltar que nada há a infirmar o depoimento fidedigno do policial militar ouvido sob o contraditório e cuja narrativa está em perfeita harmonia com os elementos colhidos no inquérito, tais como o depoimento do colega de equipe (pág. 7), o auto de apreensão (págs. 21) e imagens (págs. 24/26).

Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito ao agente público incumbido de reprimir infrações e que foi inquirido sob as garantias do contraditório.

Some-se que a apreensão do bem subtraído em poder do agente, assim como ocorreu, implica inversão do ônus da prova sobre a comprometedora posse, do qual não se desincumbiu a Defesa.

Veja-se que a confissão da autoria delitiva pelo comparsa beneficiado com acordo de

não persecução penal não exime o réu da responsabilização penal, sobretudo diante das circunstâncias da abordagem descritas de forma minudente pelo policial Carlos Eduardo.

Diante do quadro probatório, é certo que houve concurso de pessoas no cometimento do delito e relevância da conduta de cada um para atingir o objetivo ilícito.

Veja-se que, por ocasião da abordagem dos então suspeitos, foram apreendidas ferramentas aptas à retirada das baterias do local em que estavam instaladas. Isso se soma como prova de autoria e do conluio, porém, não configura prova do rompimento do obstáculo, uma vez que os cabos da bateria não são mecanismos para evitar ou dificultar a subtração, e não há laudo a apontar a qualificadora em comento.

Resta consignar que o réu agiu depois da meia-noite, em período de descanso, quando diminuída a vigilância sobre os bens, circunstância que reforça a prova do elemento subjetivo do tipo penal, mas que, por outro lado, não autoriza o incremento da pena pela causa de aumento do § 1º do artigo 155 do Código Penal.

Com efeito, há tese firmada em recursos repetitivos (Tema 1087) de que a causa de aumento do § 1º do artigo 155 do Código Penal não se aplica ao furto qualificado e, de outro bordo, a jurisprudência tem sido refratária ao reconhecimento da prática do furto durante o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável.

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, anoto que ação penal em curso (autos 1500099-06.2022.8.26.0201) não tem reflexo na pena a nenhum título, conforme enunciado da Súmula 444 do STJ. Por outro lado, trata-se de réu que ostenta maus antecedentes (autos 0007187-05.2004.8.26.0201 e 0001909-76.2011.8.26.0201 - págs. 38/53) e cometeu o delito em análise pouco tempo depois de beneficiado com soltura em outro feito (autos 1500099-06.2022.8.26.0201 - págs. 38/53), circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas nos termos do artigo 59 do Código Penal. Assim, aumentada de 1/6, a pena resulta em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena intermediária permanece em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas modificadoras, a pena definitiva fica estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Ante a inexistência de elementos informadores suficientes sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º), uma vez que, além de o réu não ter cumprido tempo suficiente para progressão, cabe ao Juízo da Execução, oportunamente e mediante avaliação da conduta carcerária, proceder à análise nesse aspecto.

Não preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (CP, artigo 44, inciso III, e artigo 77, caput e inciso II), haja vista os antecedentes do réu e o fato de que voltou a delinquir pouco tempo depois de beneficiado com liberdade provisória em outro feito (autos 1500099-06.2022.8.26.0201 - págs. 38/53).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno RODRIGO

MENDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Permanecem hígidos os fundamentos da segregação cautelar (págs. 65/67), uma vez que o réu ostenta maus antecedentes e cometeu o furto qualificado retratado nestes autos pouco depois de haver sido beneficiado com ordem judicial de soltura em outro feito. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra e, com a devida urgência, expeça-se a guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Diante do requerimento da Autoridade Policial (págs. 111/112), diga o Ministério Público sobre objetos apreendidos.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, encaminhe-se cópia à vítima (artigo 399 NSCGJ), arquivando-se os autos oportunamente após as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (CPP, artigo 387, IV), uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA